

1523616-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285332/2022 - 73º D.P. JACANA, 28133411 - 73º D.P.

JACANA, 2285332 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR VINICIUS DE BRITO SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523616-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523616-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285332/2022 - 73º D.P. JACANA, 28133411 - 73º D.P.

JACANA, 2285332 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR VINICIUS DE BRITO SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Victor Vinicius de Brito Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 07h30min., na Rua Santa Olívia, nº 97, Vila Maria, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 48 (quarenta e oito) microtubos do tipo eppendorf, contendo cocaína, em pedras do tipo crack, pesando 5,19g (cinco gramas e dezenove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 43/47).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 25 de outubro de 2022 (fls. 63/65).

O réu foi regularmente citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 106).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16); laudo de constatação (fls. 20/23); imagem de fl. 29; laudo do exame químico-toxicológico (fls. 127/129) e depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Carlos Dos Santos de Jesus relatou que estava em patrulhamento quando o réu ao avistar a viatura de polícia apresentou nervosismo, correu e dispersou as drogas descritas nos autos. Foi preso em flagrante.

A testemunha Edson de Lima Carneiro, Policial Militar, contou versão semelhante ao colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou os fatos.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito, tendo, contudo, em seu desfavor, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo do exame químico-toxicológico e os depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, isso é, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu em atitude suspeita, uma vez que, ao perceber a viatura, dispensou um objeto e passou a caminhar em sentido contrário aos policiais, o que motivou a abordagem. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém os policiais recuperaram o objeto dispensado pelo réu e constaram que se tratava de bolsa contendo 48 porções individuais de crack. Na sequência, os policiais avistaram duas testemunhas que estavam próximas, as quais afirmaram que o réu comercializava crack pela região. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica.

Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu é reincidente específico, tendo sido condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Barra Funda (autos 1524664-55.2019), conforme certidão de fl. 94/95. Por tal razão, a pena será agravada em 1/6.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do

Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Victor Vinicius de Brito Santos como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas na forma da lei.

Autorizo a destruição do entorpecente restante e da pochete e balança apreendidas.

Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA